

Considere las alternativas: Opciones para la toma de decisiones de jóvenes adultos con discapacidades intelectuales

Por Deborah Leuchovius y Barb Ziemke

A medida que los jóvenes con discapacidades intelectuales y del desarrollo (intellectual and developmental disabilities, IDD) hacen planes para asistir a la universidad, es más importante que nunca que las familias se informen completamente sobre la tutela además de alternativas menos limitantes. En este informe, se definen algunas de las opciones y posibles ramificaciones. También presenta circunstancias especiales para su consideración y se sugieren formas de promover la autodeterminación sin importar opción elegida.

LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS EN LA MAYORÍA DE EDAD

Cuando las escuelas notifican a las familias y a los jóvenes con IDD sobre la próxima [transferencia de derechos al cumplir la mayoría de edad](#), generalmente a los 18 años, frecuentemente presentan a los padres únicamente dos alternativas: 1) transferir los derechos de toma de decisiones al estudiante, o 2) solicitar al tribunal convertirse en el tutor de sus hijos para seguir siendo quienes toman las decisiones educativas.

Sin embargo, si existe incertidumbre sobre si un niño es capaz o no de tomar decisiones educativas, la tutela no es la única opción. Hay otras alternativas viables para que las familias consideren. Dado que estas opciones varían de un estado a otro, se recomienda a los padres que se comuniquen con el [Centro de Información y Capacitación para Padres](#) de su estado para obtener información.

Alcanzar la mayoría de edad afecta más que los derechos educativos y de debido proceso en la educación especial. Al alcanzar la mayoría de edad, a los jóvenes adultos se les “presume competentes” y normalmente se les conceden derechos legales como el derecho a votar, casarse, obtener una tarjeta de crédito, dar consentimiento a tratamientos médicos, hacer arreglos de vivienda y firmar contratos. Todos estos derechos pueden ser afectados por la decisión de los padres de convertirse en tutores de su hijo o hija porque los adultos bajo tutela se consideran legalmente “incompetentes” o “incapacitados”. Una vez que se toma la decisión de tutela, no se puede revertir fácilmente.

Sin embargo, es posible que algunos estudiantes a los 18 años no sean capaces de reconocer cuándo es necesario tomar una decisión importante, considerar las posibles

opciones o prever las consecuencias de sus decisiones sin apoyo. Comprensiblemente, muchos padres se preocupan por poner a su hijo o hija en una posición en la que podrían verse presionados a tomar decisiones que no son capaces de manejar.

Con frecuencia, la pregunta no es *si* se necesitará apoyo para la toma de decisiones, sino más bien *qué nivel* de apoyo se requiere y es apropiado para la persona. Es importante que los padres consideren los tipos de apoyo que pueden proporcionar, respetando la autonomía del joven adulto, y reconociendo su potencial para el crecimiento y desarrollo futuro.

Hay muchas variaciones diferentes para sustituir o apoyar la toma de decisiones. Este informe analiza de cerca tres opciones:

- **Poder notarial:** un documento escrito en el que un adulto competente otorga voluntariamente autoridad a otro adulto competente para actuar y tomar decisiones en su nombre.
- **Toma de decisiones con apoyo:** un acuerdo mediante el cual una persona con discapacidad elige un equipo de personas para ayudarle a obtener y comprender información, considerar alternativas, tomar una decisión y expresarla a terceros.
- **Tutela:** un acuerdo ordenado por un tribunal en el que a una persona se le otorga la autoridad legal para tomar decisiones en nombre de otra persona que un tribunal ha considerado “incapacitada” o “incompetente”.

Con frecuencia, la pregunta no es *si* se necesitará apoyo para la toma de decisiones, sino más bien *qué nivel* de apoyo se requiere y es apropiado para la persona.

Las leyes, los procesos y la terminología sobre este tema varían según el estado y las circunstancias individuales. Este informe presenta un resumen básico de un tema complejo con implicaciones legales. Proporciona información general a las familias y conectándolas con recursos adicionales que pueden ayudarles a tomar decisiones bien informadas sobre la planificación de la vida de su hijo o hija con IDD.

[El kit de herramientas de alternativas a la tutela 2018 de la University of Montana Rural Institute para Comunidades Inclusivas](#) proporciona información

completa para la familia sobre la toma de decisiones y las opciones de apoyo.

Una vez que se revele la tutela, ¿limitará las percepciones, expectativas y oportunidades de una persona con IDD?

EXPLORE LAS OPCIONES

Poder notarial

Uno de los enfoques alternativos a la transferencia de derechos a la mayoría de edad en algunos estados es permitir que los estudiantes firmen un formulario de poder notarial (Power of Attorney, POA) que nombre a sus padres como la personas que toman las decisiones educativas. Un POA es un documento escrito en el que un adulto competente otorga autoridad a otro adulto competente para actuar y tomar decisiones en su nombre. Un POA educativo permite a los padres representar los intereses educativos de un estudiante, comunicarse con las escuelas, dar consentimiento para evaluaciones, recibir avisos, asistir a reuniones del programa de educación individualizado (Individualized Education Program, IEP) y ayudar a tomar decisiones relacionadas con la escuela.

Cuando se otorga un POA, el estudiante no renuncia a la autoridad para tomar decisiones; más bien, el estudiante comparte esa autoridad con otra persona. Más allá de las cuestiones educativas, los POA pueden centrarse en las finanzas, la salud u otros asuntos.

Aunque se recomienda que las familias consulten con un profesional jurídico sobre los requisitos y los detalles del documento, un POA generalmente no involucra al tribunal y no es necesario un abogado para completar un formulario. Consulte lo que se requiere revisando las leyes de su estado y el formulario de muestra en línea, o comunicándose con la [Agencia de Protección y Defensa de su estado](#).

Toma de decisiones con apoyo

Muchas familias de adolescentes con y sin discapacidades ya están utilizando de manera informal la toma de decisiones con apoyo en su vida cotidiana. La toma de decisiones con apoyo (Supported Decision Making, SDM) implica ayudar a una persona a aprender habilidades para tomar decisiones basándose en sus propias decisiones con orientación.

La SDM formal permite a las personas con discapacidades tomar decisiones sobre sus vidas con el apoyo de un equipo de personas competentes que conocen y en las que confían. Las personas reciben ayuda para obtener y comprender información, considerar alternativas disponibles, ejecutar la decisión y expresarla a terceros.

En las escuelas del Distrito de Columbia, la toma de decisiones con apoyo se ofrece como una opción para que los estudiantes consideren la transferencia

de derechos al alcanzar la mayoría de edad. La ley del Distrito de Columbia (D.C.) establece que “el/los estudiante(s) que hayan cumplido 18 años pueden recibir apoyo de otro adulto competente y dispuesto a ayudarlos en su toma de decisiones” y creó la opción de acuerdos de toma de decisiones con apoyo con un [formulario codificado](#). Otros estados pueden presentar opciones similares

a los padres, pero esta práctica no es común.

Más allá de la toma de decisiones educativas, el enfoque centrado en la persona de la toma de decisiones con apoyo se utiliza cada vez más como alternativa a la tutela, ya que se considera que tiene muchas menos consecuencias negativas en términos de futuras ramificaciones legales para los jóvenes adultos. Cuando los adultos pueden utilizar amigos, familiares y profesionales para ayudarles a comprender las situaciones y opciones que enfrentan, pueden tomar sus propias decisiones sin la “necesidad” de una tutela.

La toma de decisiones con apoyo es un enfoque emergente para proporcionar asistencia para la toma de decisiones sin imponer limitaciones a largo plazo a los derechos o libertades personales. Para entender mejor cómo se puede realizar esto, consulte la reciente [Ley de toma de decisiones con apoyo](#) y el [formulario de acuerdo de toma de decisiones con apoyo de Wisconsin](#). Para obtener más información sobre las leyes, políticas y organizaciones para la toma de decisiones con apoyo en su estado, visite el [Centro Nacional de Recursos para la Toma de Decisiones con Apoyo](#).

Tutela

Antes de decidir convertirse en tutores legales de sus hijos, los padres deben considerar cuidadosamente el impacto de esta decisión en el futuro de sus hijos. Si bien no existe una solución única para todos y la tutela puede ser necesaria en función de las necesidades únicas de la persona, muchos en la comunidad de personas con discapacidad sienten que se nombran tutores regularmente para personas con IDD cuando una intervención legal menos drástica podría haber sido suficiente.¹

Algunas familias solicitan la tutela porque creen o les han dicho erróneamente que es necesaria para demostrar la elegibilidad de su joven adulto cuando se le evalúa para servicios de discapacidades del desarrollo, otros programas gubernamentales o atención médica. Sin embargo, la tutela limita seriamente el derecho de una persona a tomar decisiones independientes. A veces, se pueden adoptar alternativas menos restrictivas o una tutela limitada para abordar inquietudes específicas.

Se recomienda que los padres consideren las áreas particulares en las que su hijo o hija necesita ayuda. ¿Son principalmente sus finanzas, decisiones médicas o algo más? Si el joven adulto puede y está dispuesto a dar su consentimiento, ¿un POA, una cuenta bancaria conjunta, una instrucción de atención médica o la formación de un equipo de SDM podrían ser opciones menos restrictivas?

CONSIDERE LAS CONSECUENCIAS NO DESEADAS

A medida que más y más jóvenes con IDD acceden a una educación posterior a la preparatoria y empleos, vale la pena considerar las consecuencias de la tutela en entornos posteriores. Una vez que se revele la tutela, ¿limitará las percepciones, expectativas y oportunidades de una persona con IDD?

Muchos programas universitarios para estudiantes con IDD, por ejemplo, preguntan su estado de tutela a los estudiantes que solicitan sus programas. Una encuesta interna reciente de programas indica que el estado de tutela puede afectar la forma en que se percibe o apoya a los estudiantes. Las escuelas pueden tener mayores expectativas de rendimiento y autonomía de los jóvenes sin tutela.

Si un estudiante tiene a sus padres como tutores, el programa puede hacer ciertas suposiciones sobre ese joven adulto; que posiblemente sea menos competente, necesite más ayuda, dependa más de su familia y no sea capaz de vivir en el campus. Se ha informado que un pequeño número de programas universitarios no admite a estudiantes que están bajo tutela legal debido a inquietudes sobre su “discapacidad” determinada legalmente.

PROMOVER LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA

Muchos padres sienten que sus hijos no están preparados para hacerse responsables de todas sus decisiones de salud, financieras, educativas y de otro tipo cuando cumplen 18 años. Esto es cierto para los padres de jóvenes con y sin discapacidades. Aunque los estudiantes que no reciben servicios de educación especial no son informados oficialmente de una “transferencia de derechos”, ellos también se convierten en adultos legales al llegar a la mayoría de edad. Sin embargo, sin tener que convertirse en tutores de sus hijos, los padres de estudiantes sin discapacidades naturalmente continúan influyendo y guiando a sus hijos y siendo consultados por ellos después de que alcanzan esta edad.

Los padres desean que sus hijos aprendan las habilidades que necesitan para ser adultos exitosos y también quieren que estén a salvo de cualquier daño. Esto es importante para todos los jóvenes, pero puede ser especialmente relevante para las familias de jóvenes con IDD. Entre las habilidades esenciales de los adultos, la clave es la buena toma de decisiones y la capacidad de autodeterminación. Esto requiere repetición y experiencia para desarrollarse y madurar.

Los estudiantes necesitan oportunidades para practicar y aplicar estas habilidades al máximo de sus capacidades, independientemente de su estado de tutela. Para obtener más información sobre la investigación que apoya la autodeterminación de los jóvenes con IDD,

[revise este resumen de investigación de A National Gateway to Self-Determination.](#)

Es importante que los padres consideren los tipos de apoyo que pueden brindar que respeten la autonomía del joven adulto, y que reconozcan su potencial para su crecimiento y desarrollo futuro.

Aunque tal vez sean menos maduros que sus compañeros a los 18 años, las personas con IDD continúan aprendiendo nuevas habilidades hasta bien entrada la edad adulta.² En lugar de tomar decisiones por sus hijos, los padres pueden dar un paso atrás intencionalmente y ayudar a sus jóvenes adultos a sentirse más cómodos al elegir y tomar buenas decisiones.

Consejos para ayudar a los padres a desarrollar las habilidades de toma de decisiones de sus hijos:

- Asegúrese de que los jóvenes participen activamente al establecer sus objetivos en la escuela preparatoria y en la planificación de su transición a la edad adulta durante la preparatoria.
- Prepare a los estudiantes para participar activamente y tal vez dirigir las reuniones del equipo del IEP.
- Aumente gradualmente el nivel de dificultad de las decisiones que deben tomarse a medida que los jóvenes crezcan.
- Analice con ellos los pros y los contras de las posibles decisiones.
- Ayude a los jóvenes a identificar otras personas de confianza a quienes puedan acudir en busca de consejo frente a decisiones difíciles.
- Permita que los jóvenes asuman la responsabilidad de algunas decisiones.
- Cuando sea posible, deje que los jóvenes aprendan de sus errores en lugar de tratar de protegerlos de las consecuencias.
- No interfiera en los deseos del joven cuando no sea realmente necesario.

Idealmente, “cada persona con IDD debería recibir preparación, oportunidades y apoyo para la toma de decisiones para desarrollarse como una persona que toma decisiones a lo largo de su vida”.³ Encontrar la manera menos restrictiva de apoyar a los jóvenes adultos para tomar buenas decisiones representa un enfoque positivo que puede ayudar a fomentar la autodeterminación y la autonomía personal, y puede preparar a los jóvenes para aprender, trabajar y vivir en su comunidad.

Notas finales

- 1 National Council on Disability. (2019). Turning Rights Into Reality: How Guardianship and Alternatives Impact the Autonomy of People with Intellectual and Developmental Disabilities (Convertir los derechos en realidad: cómo la tutela y las alternativas afectan la autonomía de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo). Recuperado de https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Turning-Rights-into-Reality_508_0.pdf.
- 2 de Graaf, G., Levine, S.P., Goldstein, R. y Skotko, B.G. (2019). "Parents' perceptions of functional abilities in people with Down syndrome" (Percepciones de los padres sobre las capacidades funcionales en personas con síndrome de Down). American Journal of Medical Genetics, Vol 179, n.º 2. Recuperado de <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajmg.a.61004>.
- 3 American Association on Intellectual and Developmental Disabilities and The Arc. (2016). Joint Position Statement on Autonomy, Decision-Making Supports, and Guardianship (Declaración de posición conjunta sobre autonomía, apoyo a la toma de decisiones y tutela). Recuperado de <http://aaid.org/news-policy/policy/position-statements/autonomy-decision-making-supports-and-guardianship>.



INSIGHT, ejemplar n.º 41, 2019

INSIGHT es una publicación de Think College, un proyecto del Institute for Community Inclusion de la University of Massachusetts Boston, financiado por una subvención de la Oficina de Educación Postsecundaria (Subvención n.º P407B100002). Las opiniones contenidas en este documento son las del beneficiario y no reflejan necesariamente las del financiador.

Citación recomendada de este informe: Leuchovius, D. y Ziemke, B. (2019). *Consider the Alternatives: Decision-Making Options for Young Adults with Intellectual Disabilities* (Considere las alternativas: Opciones para la toma de decisiones de jóvenes adultos con discapacidades intelectuales). Resumen de investigación de Think College, ejemplar n.º 41. Boston, MA: University of Massachusetts Boston, Institute for Community Inclusion.

SOBRE LOS AUTORES

DEBORAH LEUCHOVIVUS

Coordinadora de Transición, PACER Center

Deborah ha trabajado en el PACER Center durante 27 años. Ha brindado asistencia técnica sobre temas de transición a la red nacional de centros para padres, y es autora de numerosos informes para padres y profesionales sobre temas relacionados con jóvenes con discapacidades en edad de transición.

BARB ZIEMKE

Codirectora, PACER's National Parent Center on Transition and Employment

Barb ha sido defensora de padres y coordinadora de proyectos en el PACER Center durante 17 años, y es especialista en las áreas de transición e inclusión secundaria. Además de trabajar con familias, escribe planes de estudios de capacitación y presenta talleres a padres y profesionales. Es miembro del Consejo Estatal de Rehabilitación de Minnesota y del Consejo Estatal de Rehabilitación para Ciegos. Barb tiene un hijo joven adulto con IDD que aprende, vive y trabaja exitosamente en la comunidad.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a transition@pacer.org o llame al PACER Center al 952-838-9000.



PACER's National Parent Center on Transition and Employment es socio de Think College. Trabajamos juntos para desarrollar materiales que ayuden a las familias y a otras personas a comprender mejor las oportunidades en la educación posterior a la preparatoria para estudiantes con discapacidad intelectual. Este informe fue creado por el PACER's National Parent Center on Transition and Employment y se basa en una revisión de documentos de orientación existentes y discusiones con expertos en el campo.